



PUTUSAN
Nomor 3500 K/Pdt/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

ALI HAR MUBARAK, bertempat tinggal di Jalan Terong Pipit I, Nomor 626, CRT 79, Kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda;
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

L a w a n

1. **MAHANI**, bertempat tinggal di Jalan Bukit Barisan Nomor 84, RT 014, Kelurahan Jawa, Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda;
2. **AGUS MAHRIJAL**, bertempat tinggal di Jalan Bukit Barisan Nomor 84, RT 014, Kelurahan Jawa, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda;
3. **DIAN WAHYUDI**, bertempat tinggal di Jalan Bukit Barisan Nomor 84, RT 014, Kelurahan Jawa, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda;
4. **RIYAN FIRDAUS**, bertempat tinggal di Jalan Bukit Barisan Nomor 84, RT 014, Kelurahan Jawa, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda;

Nomor 1 sampai dengan Nomor 4 dalam hal ini memberikan kausa kepada Andi Syamsualam, S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "HTSA & Partners" yang beralamat di Jalan Ir. H. Juanda, Komplek Perumahan Batu Alam Permai (BAP), Anggrek Hitam I, RT. 18, No. 37, Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 14 Desember 2023;

Halaman 1 dari 17 hal. Put. Nomor 3500 K/Pdt/2024



5. **PT. SARINDO NUSA PERTIWI**, yang diwakili oleh Direktur, Ir. Joeng Ay Wie, berkedudukan di Jalan P.M.Noor Perum Bumi Sempaja City, Kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Martua Parulian Sinaga, S.H. dan kawan., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Martua Parulian Sinaga, S.H. & Partners, beralamat di Jalan D.I Panjaiatan Nomor 5, Rt 37, Kelurahan Temindung, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 September 2023 dan tanggal 7 Desember 2023;
6. **LISTIONO GUNAWAN**, bertempat tinggal di Jalan A Yani Nomor 25, (bengkel jaya raya motor) Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda;
7. **SANJAYA DARMAWAN**, bertempat tinggal di Jalan S. Parman RT 31 Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda;
8. **MELIANA**, bertempat tinggal di Jalan Imam Bonjol Nomor 35 RT 027 Kelurahan Pelabuhan Kecamatan Samarinda Kota Samarinda;
- Nomor 6, 7 dan 8 dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andi Syamsualam, S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "HTSA & Partners" yang beralamat di Jalan Ir. H. Juanda, Komplek Perumahan Batu Alam Permai (BAP), Anggrek Hitam I, RT. 18, No. 37, Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Desember 2023;
9. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Cq. PEMERINTAH KOTA SAMARINDA**, yang diwakili oleh

Halaman 2 dari 17 hal. Put. Nomor 3500 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Walikota Samarinda, Dr. Andi Harun, berkedudukan di Jalan Kusuma Bangsa/Balai Kota Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada Ir. H. Hero Mardanus S., MT., dan kawan-kawan., Para Aparatur Sipil Negara pada Kantor Pemerintah Kota Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 November 2022;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat;

D a n

BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA SAMARINDA, yang diwakili oleh Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kota Samarinda, Firman Ariefiansyah Singagerda, S.T., M.Sc., berkedudukan di Jalan Hm. Ardan (ringroad III) Kelurahan Selatan Kecamatan Samarinda Utara Barat, Kota Samarinda, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mohamad Ikhsan, S.H., M.H., dan kawan-kawan., Para Pegawai pada Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kantor Pertanahan Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur, beralamat di Jalan H.M. Ardans (Ring Road III), Kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Desember 2022;

Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Samarinda untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Provisi:

- Menyatakan sebagai hukum, untuk menghentikan sementara Kegiatan

Halaman 3 dari 17 hal. Put. Nomor 3500 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Proyek diatas tanah objek sengketa sampai ada putusan hukum yang mengikat (*inkracht*);

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dengan hukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan segala Akibat hukumnya;
3. Menyatakan dengan hukum bahwa Penggugat adalah pemilik sah tanah yang terletak di Jalan Sempaja Temindung (dahulu) /sekarang P.M Noor sebagian masuk dalam RT 50 Kelurahan Sempaja Barat dan sebagian lagi termasuk dalam RT 26 Kelurahan Sempaja Selatan dengan ukuran Lebar 95 Panjang sebelah utara 280 meter berbatasan dengan Marwan (dahulu) sekarang dikuasai oleh Erni Agus Wati Hartojo, panjang sebelah selatan 295 meter berbatasan dengan Ambotang sekarang dikuasai oleh Ukase Panjang sebelah Timur 101 berbatasan dengan Pak Ibong sekarang dikuasai oleh Tergugat VI, sebelah barat 95 meter berbatasan dengan otoh Kacil sekarang dikuasai oleh Edy Sucipto dengan total luasan 27000 meter persegi;
4. Menyatakan Jual Beli antara Ambotang dengan Mahani (Tergugat I) adalah jual beli yang tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
5. Menyatakan dengan hukum bahwa oleh karena jual beli antara Ambotang dengan Mahani tidak sah maka pelepasan hak dari Tergugat I kepada Tergugat II, III, IV, IX, tidak sah pula;
6. Menyatakan dengan hukum bahwa oleh karena Pelepasan hak kepada Tergugat II, III, IV tidak sah maka Jual beli antara Tergugat II, III, IV dengan Tergugat VI, VII, VIII tidak sah pula;
7. Menyatakan dengan Hukum bahwa :
 - 1) sertifikat Nomor nomor 692 atas nama Agus Mahrijal (Tergugat II) yang dijual kepada Tergugat VII dan telah dicoret menjadi sertifikat nomor 928 Atas nama Sanjaya Darmawan;
 - 2) sertifikat Nomor nomor 9484 atas nama Diyan Wahyudi (Tergugat III) yang dijual kepada Tergugat VI dan telah dicoret menjadi sertifikat

Halaman 4 dari 17 hal. Put. Nomor 3500 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 6023 Atas nama Listiono Gunawan;

3) Nomor nomor 689 atas nama Riyan Firdaus (Tergugat IV) yang dijual kepada Tergugat VIII Atas nama Meliana;

sertifikat tersebut diatas tidak sah dan tidak berharga serta tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;

8. Menyatakan dengan hukum surat pelepasan hak H. Umar dengan Tergugat V adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;

9. Menyatakan sertifikat 1238 atas nama Sarindo Nusa Pertiwi yang menguasai obyek sengketa yaitu tanah yang terletak di RT 50 Kelurahan Sempaja Timur tepat disebelah timur jalan PM.Noor adalah salah, tidak sah dan melawan hukum;

10. Menyatakan sertifikat 1239 atas nama Sarindo Nusa Pertiwi yang menguasai obyek sengketa yaitu tanah yang terletak di RT 26 Kelurahan Sempaja Selatan tepat disebelah barat jalan PM.Noor adalah salah, tidak sah dan melawan hukum;

11. Menyatakan dengan Hukum bahwa Tergugat I sebagai pemegang sertifikat nomor: 15578 atas nama Mahani yang menguasai obyek sengketa yaitu tanah yang terletak di RT 26 Kelurahan Sempaja Selatan tepat di disebelah barat Jalan P.M.Noor adalah salah, tidak sah dan melawan hukum;

12. Menyatakan dengan hukum bahwa Tergugat VI sebagai Pemegang sertifikat Hak Milik Nomor 6023 Atas nama Listiono Gunawan yang menguasai obyek sengketa yaitu tanah yang terletak RT 50 Kelurahan Sempaja Timur tepat disebelah Timur Jalan P.M.Noor adalah salah, tidak sah dan melawan hukum;

13. Menyatakan dengan hukum bahwa Tergugat VII Pemegang sertifikat Nomor 928 Atas nama Sanjaya Darmawan yang menguasai obyek sengketa yaitu tanah yang terletak RT 50 Kelurahan Sempaja Timur tepat disebelah Timur Jalan P.M.Noor adalah salah, tidak sah dan melawan hukum;

14. Menyatakan dengan hukum bahwa Tergugat VIII sebagai Pemegang sertifikat nomor 689 atas nama Meliana yang menguasai obyek sengketa

Halaman 5 dari 17 hal. Put. Nomor 3500 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yaitu tanah terletak di RT 26 Kelurahan Sempaja Selatan tepat disebelah barat Jalan P.M.Noor adalah salah, tidak sah dan melawan hukum;

15. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, untuk membayar kerugian immaterial sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) yang harus dibayar secara tanggung renteng secara cash dan tunai sesaat setelah putusan ini dibacakan;
16. Menghukum Tergugat I, V, VI, VII, VIII, IX mengembalikan tanah milik penggugat dalam keadaan kosong;
17. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
18. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi maupun verzet;
19. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX;

Subsider:

Apabila majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain maka Penggugat memohon agar diputus dengan seadil adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII, Tergugat V, Tergugat IX, Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Dalam Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII:

1. Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (*obscur libel*);
2. Gugatan yang diajukan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);
3. Gugatan yang diajukan Penggugat telah daluwarsa (*exceptio temporis*);
4. Gugatan yang diajukan Penggugat dalam kualifikasi *ne bis in idem*;
5. Gugatan yang diajukan Penggugat tidak memiliki dasar hukum;
6. Gugatan yang diajukan Penggugat termasuk dalam yuridiksi atau kompetensi absolut pengadilan tata usaha negara;



Dalam Eksepsi Tergugat V:

1. *Disqualificatoire exeptie*;
2. Gugatan kurang pihak (*exceptio plurium lris consortium*);
3. Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);

Dalam Eksepsi Tergugat IX:

1. Jumlah dan kedudukan dari Para Pihak yang ditarik baik sebagai pihak Tergugat maupun sebagai pihak Turut Tergugat dalam pemeriksaan perkara *a quo* adalah tidak jelas.;
2. Dasar penarikan pihak Tergugat IX tidak disebutkan secara jelas oleh pihak Penggugat (*obscuur libel*);
3. Gugatan pihak Penggugat kepada pihak Tergugat IX adalah salah sasaran;
4. Penyatuan gugatan dari pihak Penggugat terhadap masing-masing dari Para Tergugat tanpa kesamaan hubungan/konektivitas atau latar belakang permasalahan (*innerlijke samenhang*) adalah tidak benar;
5. Gugatan pihak Penggugat kurang pihak;
6. Gugatan pihak Penggugat telah daluwarsa;

Dalam Eksepsi Turut Tergugat:

1. Gugatan Penggugat *ne bis in idem* (*exeptio res judicata*);
2. Gugatan Penggugat kabur (*obscure libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Samarinda untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi adalah pemilik sah atas bidang tanah sengketa yang objeknya dahulu terletak di Jalan Sempaja Temindung, RT. III, Desa/Kelurahan Sempaja, Kecamatan Samarinda Ilir, Kotamadya Dati II Samarinda, Propinsi Dati I Kalimantan Timur/sekarang bernama di Jalan P.M. Noor,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT. 26, Kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 15578 Kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara tanggal 21 Desember 2006, Surat Ukur Nomor 9281/2021 tanggal 2 September 2012 seluas 3.316 m² (*tiga ribu tiga ratus enam belas meter persegi*) A/n. HJ. Mahani (Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi);

3. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat VI Rekonvensi/Tergugat VI Konvensi adalah pemilik sah atas bidang tanah sengketa yang objeknya dahulu terletak di Jalan Sempaja Temindung, RT. III, Desa/Kelurahan Sempaja, Kecamatan Samarinda Ilir, Kotamadya Dati II Samarinda, Propinsi Dati I Kalimantan Timur/sekarang bernama di jalan P.M. Noor, RT. 50, Kelurahan Sempaja Timur, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur sesuai Akta Jual Beli Nomor 50/2019 tanggal 08 Maret 2019 yang dibuat oleh NOVALIN MUSSY, S.H., M.Kn PPAT Kota Samarinda dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 06023 Kelurahan Sempaja Timur, Kecamatan Samarinda Utara tanggal 21 Desember 2006, Surat Ukur Nomor 01427/2014 tanggal 23 Mei 2014 seluas 2.213 m² (*dua ribu dua ratus tiga belas meter persegi*) A/n. Listiono Gunawan (Penggugat VI Rekonvensi/Tergugat VI Konvensi);
4. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat VII Rekonvensi/Tergugat VII Konvensi adalah pemilik sah atas bidang tanah sengketa yang objeknya dahulu terletak di Jalan Sempaja Temindung, RT. III, Desa/Kelurahan Sempaja, Kecamatan Samarinda Ilir, Kotamadya Dati II Samarinda, Propinsi Dati I Kalimantan Timur sekarang bernama sekarang bernama di jalan P.M. Noor, RT. 50, Kelurahan Sempaja Timur, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur sesuai Akta Jual Beli Nomor 50/2019 tanggal 07 Mei 2019 yang dibuat oleh Fudrawanto Juanda, S.H. PPAT Kota Samarinda dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 00928 Kelurahan Sempaja Timur, Kecamatan Samarinda Utara tanggal 06 Februari 2008, Surat Ukur Nomor 01134/2019 tanggal 12 April 2019 seluas 2.418 m² (*dua ribu*

Halaman 8 dari 17 hal. Put. Nomor 3500 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



empat ratus delapan belas meter persegi) A/n. Sanjaya Dharmawan (Penggugat VII Rekonvensi/Tergugat VII Konvensi);

5. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat VIII Rekonvensi/Tergugat VIII Konvensi adalah pemilik sah atas bidang tanah sengketa yang objeknya dahulu terletak di Jalan Sempaja Temindung, RT. III, Desa/Kelurahan Sempaja, Kecamatan Samarinda Ilir, Kotamadya Dati II Samarinda, Propinsi Dati I Kalimantan Timur/sekarang bernama di Jalan P.M. Noor, RT. 26, Kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur sesuai Akta Jual Beli Nomor 46/2012 tanggal 14 Februari 2012 yang dibuat oleh Fudrawanto Juanda, S.H. PPAT Kota Samarinda dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 00689 Kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara tanggal 06 Februari 2008, Surat Ukur Nomor 00150/ SPJS/2007 tanggal 24 April 2007 seluas 3.386 m² (tiga ribu tiga ratus delapan puluh enam meter persegi) A/n. Meiliana (Tergugat VIII Rekonvensi/Tergugat VIII Konvensi);
6. Menyatakan menurut hukum bahwa terhadap :
 - 6.1. Akte Pelepasan Dan Pembebasan Penguasaan Atas Tanah Nomor 335/PPAT/1982 tanggal 8 Juni 1982 dari H. Ambo Tang kepada Mahani, H.S seluas 12.322 m², Kwitansi Pembelian senilai Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah) tertanggal 8 Juni 1982 dan Gambar Situasi Nomor 1054/K 1982 tanggal 29 Mei 1982;
 - 6.2. Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah tertanggal 27 April 2004, terdaftar register Kecamatan Samarinda Utara Nomor 590/1100/V/KASU/2004 tanggal 17 Mei 2004 seluas 2.632 m² dari HJ. Mahani kepada H. Agus Mahrizal, Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tertanggal 27 April 2004 terdaftar Register Kecamatan Samarinda Utara Nomor 590/568/V/KASU/2004 tanggal 17 Mei 2004 atas nama H. Agus Mahrizal dan Surat Pernyataan Tidak Sengketa tertanggal 27 April 2004 atas nama H. Agus Mahrizal;
 - 6.3. Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah tertanggal 27 April 2004, terdaftar register Kecamatan Samarinda Utara Nomor 590/1090/V/KASU/2004 tanggal 17 Mei 2004 seluas 2.632 m² dari Hj.

Halaman 9 dari 17 hal. Put. Nomor 3500 K/Pdt/2024



Mahani kepada H. Dian Wahyudi, Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tertanggal 27 April 2004 terdaftar Register Kecamatan Samarinda Utara Nomor 590/567/V/KASU/2004 tanggal 17 Mei 2004 atas nama H. Dian Wahyudi dan Surat Pernyataan Tidak Sengketa tertanggal 27 April 2004 atas nama H. Dian Wahyudi;

- 6.4. Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah tertanggal 27 April 2004, terdaftar register Kecamatan Samarinda Utara Nomor 590/1099/V/KASU/2004 tanggal 17 Mei 2004 dari Hj. Mahani kepada H. Rian Firdaus, Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tertanggal 27 April 2004 terdaftar register Kecamatan Samarinda Utara Nomor 590/566/V/KASU/2004 tanggal 17 Mei 2004 atas nama H. Rian Firdaus, dan Surat Pernyataan Tidak Sengketa tertanggal 27 April 2004 atas nama H. Rian Firdaus;
- 6.5. Sertipikat Hak Milik Nomor 15578 Kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara tanggal 21 Desember 2006, Surat Ukur Nomor 9281/2021 tanggal 2 September 2012 seluas 3.316 m² (tiga ribu tiga ratus enam belas meter persegi) atas nama HJ. Mahani;
- 6.6. Sertifikat Hak Milik Nomor 15578 Kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara tanggal 21 Desember 2006, Surat Ukur Nomor 9281/2021 tanggal 2 September 2012 seluas 3.316 m² (tiga ribu tiga ratus enam belas meter persegi) atas nama Listiono Gunawan;
- 6.7. Sertipikat Hak Milik Nomor 00928 Kelurahan Sempaja Timur, Kecamatan Samarinda Utara tanggal 06 Februari 2008, Surat Ukur Nomor 01134/2019 tanggal 12 April 2019 seluas 2.418 m² (dua ribu empat ratus delapan belas meter persegi) A/n. Sanjaya Dharmawan; dan
- 6.8. Sertipikat Hak Milik Nomor 00689 Kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara tanggal 06 Februari 2008, Surat Ukur Nomor 00150/ SPJS/2007 tanggal 24 April 2007 seluas 3.386 m²

Halaman 10 dari 17 hal. Put. Nomor 3500 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ribu tiga ratus delapan puluh enam meter persegi) A/n.

Meiliana; adalah berharga dan sah menurut hukum;

7. Menyatakan terhadap terbitnya berupa :

7.1. Sertipikat Hak Milik Nomor 15578 Kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara tanggal 21 Desember 2006, Surat Ukur Nomor 9281/2021 tanggal 2 September 2012 seluas 3.316 m² (tiga ribu tiga ratus enam belas meter persegi) atas nama HJ. Mahani;

7.2. Sertifikat Hak Milik Nomor 15578 Kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara tanggal 21 Desember 2006, Surat Ukur Nomor 9281/2021 tanggal 2 September 2012 seluas 3.316 m² (tiga ribu tiga ratus enam belas meter persegi) atas nama Listiono Gunawan;

7.3. Sertipikat Hak Milik Nomor 00928 Kelurahan Sempaja Timur, Kecamatan Samarinda Utara tanggal 06 Februari 2008, Surat Ukur Nomor 01134/2019 tanggal 12 April 2019 seluas 2.418 m² (dua ribu empat ratus delapan belas meter persegi) A/n. Sanjaya Dharmawan;

7.4. Sertipikat Hak Milik Nomor 00689 Kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara tanggal 06 Februari 2008, Surat Ukur Nomor 00150/ SPJS/2007 tanggal 24 April 2007 seluas 3.386 m² (tiga ribu tiga ratus delapan puluh enam meter persegi) A/n. Meiliana; adalah telah sesuai prosedur dan sah menurut hukum;

8. Menyatakan peralihan hak milik atas bidang tanah yang dilakukan Pemegang Hak Pertama Tergugat II kepada Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi berdasarkan Jual Beli sesuai Akta Jual Beli Nomor 50/2019 tanggal 08 Maret 2019 yang dibuat oleh Novalin Mussy, S.H.,M.Kn PPAT Kota Samarinda dengan Sertipikat Hak Milik No : 06023 tanggal 21 Desember 2006, Surat Ukur Nomor 01427/2014 tanggal 23 Mei 2014 seluas 2.213 m² (dua ribu dua ratus tiga belas meter persegi) adalah sah menurut hukum;

Halaman 11 dari 17 hal. Put. Nomor 3500 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Menyatakan peralihan Hak atas bidang tanah yang dilakukan oleh Pemegang Hak Pertama Tergugat III kepada Penggugat VII Rekonvensi/Tergugat VII Konvensi berdasarkan Jual Beli sesuai Akta Jual Beli Nomor 50/2019 tanggal 07 Mei 2019 yang dibuat oleh Fudrawanto Juanda, S.H. PPAT Kota Samarinda dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 00928 Kelurahan Sempaja Timur, Kecamatan Samarinda Utara tanggal 06 Februari 2008, Surat Ukur Nomor 01134/2019 tanggal 12 April 2019 seluas 2.418 m² (dua ribu empat ratus delapan belas meter persegi) adalah sah menurut hukum;
10. Menyatakan peralihan Hak atas bidang tanah yang dilakukan Pemegang Hak Pertama Tergugat IV kepada Penggugat VIII Rekonvensi/Tergugat VIII Konvensi sesuai Akta Jual Beli Nomor 46/2012 tanggal 14 Februari 2012 yang dibuat oleh Fudrawanto Juanda, S.H. PPAT Kota Samarinda dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 00689 Kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara tanggal 06 Februari 2008, Surat Ukur Nomor 00150/SPJS/2007 tanggal 24 April 2007 seluas 3.386 m² (tiga ribu tiga ratus delapan puluh enam meter persegi) adalah sah menurut hukum;
11. Menyatakan menurut hukum terhadap Akte Pelepasan Dan Pembebasan Penguasaan Atas Tanah Nomor 227/PPAT/1981 tanggal 5 Maret 1981 dari H. Ambo Tang kepada H. Abd Rauf Halim seluas 27.000 m² dan Surat Keterangan tertanggal 16 Mei 1978 atas nama Marwan dan Pa Ibung adalah Tidak Sah dan Tidak Berharga serta Batal Demi Hukum;
12. Menyatakan Jual Beli antara H. Ambo Tang dengan H. Abd Rauf Halim sesuai surat Akte Pelepasan Dan Pembebasan Penguasaan Atas Tanah Nomor 227/PPAT/1981 tanggal 5 Maret 1981 seluas 27.000 m², terletak di Jln. Sempaja Temindung, Kampung Sempaja, Kecamatan Samarinda Ilir, Kotamadya Dati II Samarinda, Provinsi Dati I Kalimantan Timur dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Marwan;
 - Sebelah Timur : Pa Ibung;
 - Sebelah Selatan: Ukase;
 - Sebelah Barat : Utuh Kacil;

Halaman 12 dari 17 hal. Put. Nomor 3500 K/Pdt/2024



beserta Surat Keterangan tertanggal 16 Mei 1978 atas nama Marwan dan Pa Ibung adalah Tidak Sah dan Batal Demi Hukum;

13. Menyatakan terhadap Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi selaku Pemilik surat Akte Pelepasan Dan Pembebasan Penguasaan Atas Tanah Nomor 227/PPAT/1981 tanggal 5 Maret 1981 dari H. Ambo Tang kepada H. Abd Rauf Halim seluas 27.000 m² dan Surat Keterangan tertanggal 16 Mei 1978 atas nama Marwan dan Pa Ibung adalah perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukumnya;
14. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) walaupun Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi mengajukan upaya hukum Perlawanan, Banding maupun Kasasi;
15. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;

Atau;

Apabila Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut ditolak untuk seluruhnya oleh Pengadilan Negeri Samarinda dengan putusan Nomor 204/Pdt.G/2022/PN Smr tanggal 28 Agustus 2023, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi I, II, III, IV, VI, VII, dan VIII tidak dapat diterima;

Halaman 13 dari 17 hal. Put. Nomor 3500 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp5.045.000,00 (lima juta empat puluh lima ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Samarinda dengan putusan Nomor 174/PDT/2023/PT SMR tanggal 8 November 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 14 November 2023 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 November 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 42/KAS/2023/Pdt.Smr., *juncto* Nomor 204/Pdt.G/2022/PN Smr., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Samarinda, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 4 Desember 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 4 Desember 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima Permohonan Kasasi Pemohon Kasasi (semula Pemanding/ Penggugat) tersebut diatas untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 204/Pdt.G/2022/PN Smr dan Pengadilan Tinggi Kalimantan Perkara Perdata Nomor Nomor 174/PDT/2023/PT SMR;
3. Menghukum Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini baik di tingkat Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi;

Halaman 14 dari 17 hal. Put. Nomor 3500 K/Pdt/2024



Atau,

Apabila Ketua Mahkamah Agung atau Majelis Hakim Agung RI berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 13 Desember 2023 dan tanggal 19 Desember 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa pertimbangan hukum putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi Samarinda yang menguatkan putusan *judex facti* Pengadilan Negeri Samarinda dengan menolak gugatan Penggugat Konvensi dan menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo judex facti* telah memberikan pertimbangan hukum yang cukup;

Bahwa dari bukti-bukti yang diajukannya Penggugat tidak dapat membuktikan dalil pokok gugatannya bahwa objek sengketa seluas 27.000 m² adalah milik Penggugat dan penguasaan objek sengketa oleh Para Tergugat tidak sah dan merupakan Perbuatan melawan Hukum (PMH);

Bahwa sebaliknya dari bukti-bukti yang diajukannya Para Tergugat telah dapat membuktikan dalil bantahannya tentang alas hak penguasaan dan kepemilikan Para Tergugat atas objek sengketa, masing-masing berdasarkan:

1. Sertifikat hak Milik (SHM) Nomor 15578 Kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara, SU Nomor 9281/2021 tanggal 2 September 2012, yang berasal dari SHM No.9480, tanggal, 21 Desember 2006, SU Nomor 00728/SPJ/2005 tanggal 6 September 2005, seluas 3.316 m² atas nama Hj. Mahani (Tergugat I);
2. Sertifikat hak Milik (SHM) Nomor 6023 Kelurahan Sempaja Timur, Kecamatan Samarinda Utara, SU Nomor 01427/2014 tanggal 23 Mei 2014, yang berasal dari SHM Nomor 09484, tanggal 21 Desember 2006, SU Nomor 00727/2005 tanggal 18 Desember 2006, seluas 2.213 m² atas

Halaman 15 dari 17 hal. Put. Nomor 3500 K/Pdt/2024



nama Listiono Gunawan (Tergugat VI);

3. Sertifikat hak Milik (SHM) Nomor 00928 Kelurahan Sempaja Timur, Kecamatan Samarinda Utara, SU Nomor 01134/2019 tanggal 12 April 2019, yang berasal dari SHM Nomor 00692, tanggal 6 Februari 2008, SU Nomor 00149/SPJS/2007 tanggal 24 April 2007, seluas 2.418 m² atas nama Sanjaya Dharmawan (Tergugat VII);
4. Sertifikat hak Milik (SHM) Nomor 00689 Kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara, SU Nomor 00150/SPJS/2007 tanggal 24 April 2007, seluas 3.386 m² atas nama Meiliana (Tergugat VIII);

untuk itu terbukti bahwa objek sengketa bukan milik Penggugat dan sebaliknya penguasaan objek sengketa oleh Para Tergugat berdasarkan alas hak yang sah dan tidak dapat dinyatakan merupakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagaimana dalil gugatan Penggugat, sehingga dengan demikian berdasar dan beralasan untuk menolak gugatan Penggugat Konvensi dan menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) sebagaimana pertimbangan *judex facti* telah tepat dan benar serta dapat diambil alih sebagai pertimbangan *judex juris* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Samarinda dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi ALI HAR MUBARAK tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan

Halaman 16 dari 17 hal. Put. Nomor 3500 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **ALI HAR MUBARAK** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 30 September 2024 oleh Prof. Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Adhitya Ariwirawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:
ttd
Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.
ttd
Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,
ttd
Prof. Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,
ttd
Adhitya Ariwirawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001

Halaman 17 dari 17 hal. Put. Nomor 3500 K/Pdt/2024